

AVANTAGES FISCAUX ACCORDES AUX ENTREPRISES AYANT LE STATUT CFC

(Conformément au Code Général des Impôts (CGI), institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le Dahir n° 1-06-232 du 31 décembre 2006, tel que modifié et complété)

Le régime fiscal applicable aux entreprises ayant le statut CFC prévoit un ensemble de mesures incitatives en matière d'impôt sur les Sociétés (IS), d'impôt sur le Revenu (IR) ainsi que d'autres exonérations fiscales spécifiques.

1 - EN MATIERE D'IS

1.1. Exonération temporaire quinquennale

Les sociétés de services ayant le statut CFC, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, à l'exclusion des établissements de crédit et des entreprises d'assurances et de réassurance visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article 4 du décret-loi n° 2-20-6651, bénéficient de l'exonération totale de l'IS pendant les cinq (5) premiers exercices consécutifs suivant le premier exercice d'octroi dudit statut. Toutefois, cette exonération cesse d'être appliquée à l'expiration des soixante 60 premiers mois qui suivent la date de leur constitution.

De manière générale, ce régime incitatif s'articule autour des trois cas de figure suivants :

- Cas des greenfields :

Les sociétés en cours de création pour lesquelles le statut CFC a été octroyé sous réserve de l'accomplissement des démarches de création juridique bénéficient d'une exonération totale pendant cinq (5) premiers exercices consécutifs, à compter de la date de leur constitution.

- Cas des sociétés ayant une ancienneté d'au moins cinq (5) années à la date d'octroi du statut

Les sociétés constituées avant l'obtention du statut CFC et ayant été créées depuis au moins cinq (5) années à la date d'obtention du statut CFC sont exclues de l'application de ce régime d'exonération quinquennale.

- Cas des sociétés ayant une ancienneté inférieure à cinq (5) ans à la date d'octroi du statut

Les sociétés constituées avant l'obtention du statut CFC et n'ayant pas encore atteint cinq ans d'existence continuent de bénéficier de l'exonération quinquennale précitée au titre de la durée restante, jusqu'à l'expiration de la période des 60 premiers mois qui suivent la date de leur constitution.

1.2. Application d'un taux uniforme après la période d'exonération quinquennale

Au-delà de la période d'application du régime d'exonération quinquennale, les sociétés ayant le statut CFC présentées ci-dessus sont soumises à un taux de 20%, et ce, quel que soit le bénéfice net fiscal réalisé.

Toutefois, ces sociétés peuvent constituer des provisions pour investissement, fiscalement déductibles. Le taux admis pour la constitution de ces provisions est plafonné à 25% du bénéfice fiscal, calculé après report déficitaire et avant impôt.

La déductibilité de ces provisions est conditionnée à :

- la réalisation effective de cet investissement dans des titres de participation, au cours de l'exercice suivant celui de la constitution desdites provisions ; et
- la conservation des titres acquis pendant une durée minimale de quatre (4) ans, à compter de leur date d'acquisition.

¹ Décret-loi n° 2-20-665 du 30 septembre 2020 portant réorganisation de « Casablanca Finance City ».

2 - EN MATIERE D'IR

Le statut CFC offre un régime fiscal incitatif en matière d'IR, visant notamment à renforcer l'attractivité de la place financière et à favoriser l'attraction des talents locaux et internationaux.

2.1. Application d'un taux libératoire de 20%

Les traitements, émoluments et salaires bruts versés aux salariés qui travaillent pour le compte des sociétés ayant le statut «Casablanca Finance City», à l'exclusion des établissements de crédit et des entreprises d'assurances et de réassurance précitées, sont soumis à un taux libératoire de 20%. Ce taux est applicable pour une durée maximale de dix (10) ans, à compter de la date de prise de leurs fonctions, qu'elle soit continue ou discontinue, sans tenir compte des périodes d'activité exercées en dehors des sociétés bénéficiant du statut CFC.

Les salariés concernés peuvent opter pour l'imposition selon le barème de droit commun et mettre fin à cette option à tout moment.

2.2. Exonération temporaire au titre du « Premier Recrutement »

Le salaire versé à un salarié à l'occasion de son premier recrutement est exonéré de l'IR, à titre transitoire pendant une durée de trente-six (36) mois, à compter de la date de recrutement.

Cette exonération est accordée sous réserve que :

- le salarié soit recruté dans le cadre d'un CDI durant la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026 ;
- son âge ne dépasse pas trente-cinq (35) ans à la date de conclusion de son premier contrat de travail.

2.3. Application simultanée des deux mesures

Les sociétés ayant le statut CFC peuvent bénéficier de manière successive des deux régimes fiscaux précités. À ce titre :

- les salariés éligibles au dispositif du premier recrutement bénéficient d'une exonération totale de l'IR pendant les 36 premiers mois suivant leur recrutement ;
- à l'issue de cette période, ils peuvent être soumis au taux libératoire de 20% pour la durée restante de la période maximale d'application dudit taux, dans la limite de dix (10) ans à compter de la date de prise de leurs fonctions.

3 - EXONERATIONS PERMANENTES EN MATIERE D'IMPOT RETENU A LA SOURCE (RAS)

Les dividendes et autres produits de participations similaires de source étrangère versés, mis à la disposition ou inscrits en compte des non-résidents par les sociétés ayant le statut CFC, à l'exclusion des établissements de crédit et des entreprises d'assurances et de réassurance, bénéficient d'une exonération permanente en matière d'impôt retenu à la source.

En revanche, la part des dividendes distribuée aux résidents, correspondant aux bénéfices des activités et opérations réalisées au Maroc ou à l'étranger demeure soumise à la retenue à la source.

4 - EN MATIERE DES DROITS D'ENREGISTREMENT

Les actes de constitution et d'augmentation de capital des sociétés ayant le statut Casablanca Finance City sont exonérés des droits d'enregistrement.